

2.12 - CONDITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A LA CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

Circulaire n°1/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application à la Caisse de Dépôt et de Gestion de certaines dispositions de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés¹⁶⁹

Le Wali de Bank Al-Maghrib,

Vu la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-14-193 du 1^{er} rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment son article 19 ;

Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 juillet 2018 ;

Fixe par la présente les conditions spécifiques d'application des dispositions des titres IV et V de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés à la Caisse de dépôt et de gestion.

I. Dispositions comptables

Article premier

En application de l'article 19 de la loi susvisée n°103-12, la Caisse de dépôt et de gestion dénommée ci-après « CDG » doit tenir sa comptabilité conformément aux dispositions du chapitre premier du titre IV de ladite loi.

Article 2

La CDG doit tenir sa situation comptable et les états annexes ainsi que tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib d'effectuer le contrôle qui lui est dévolu par la loi n°103-12 précitée ou par toute autre législation en vigueur. Ces documents sont établis et communiqués à Bank Al-Maghrib conformément aux dispositions de l'article 74 de ladite loi.

Article 3

La CDG doit publier ses états de synthèse conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi précitée n°103-12.

II. Dispositions relatives aux fonds propres prudentiels

Article 4

Les fonds propres de la CDG sont constitués des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2.

Article 5

Les fonds propres de catégorie 1 de la CDG sont constitués des fonds propres de base, prévus à l'article 7 ci-après et des fonds propres additionnels, prévus à l'article 12 ci-dessous.

¹⁶⁹ Arrêté d'homologation n°70-22 du 3 janvier 2022 publié au Bulletin Officiel n°7118 du 18 août 2022.

Article 6

La CDG est tenue de respecter, sur base individuelle et consolidée, les exigences minimales ci-après :

- le montant des fonds propres de catégorie 1 doit, à tout moment, être au moins égal à 75 % des fonds propres de la CDG ;
- le montant des fonds propres de catégorie 2 doit être au maximum égal à 25 % des fonds propres de la CDG.

1. Les dispositions relatives aux fonds propres sur base individuelle**A- Dispositions relatives aux fonds propres de catégorie 1***** Fonds propres de base de catégorie 1****Article 7**

Les fonds propres de base de catégorie 1 sont constitués des éléments énumérés à l'article 8 ci-après, après déduction de ceux énumérés à l'article 9 ci-dessous.

Article 8

Les éléments à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 sont les suivants :

1. les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de la CDG, intégralement versés ou libérés et remplissant les conditions prévues à l'article 10 de la présente circulaire ;
2. les primes d'émission, de fusion et d'apport, liées aux instruments visés au paragraphe 1 ci-dessus ;
3. les réserves ;
4. le report à nouveau créditeur ;
5. les résultats nets bénéficiaires annuels ou arrêtés à des dates intermédiaires, dans l'attente de leur affectation, diminués du montant des dividendes que la CDG envisage de distribuer ;
6. les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, autres que ceux visés ci-dessus, sous réserve de l'accord de Bank Al-Maghrib.

Article 9

Les éléments à déduire des fonds propres de base de catégorie 1 sont :

1. les frais d'établissement et les actifs incorporels nets des amortissements et provisions pour dépréciation ;
2. le report à nouveau débiteur ;
3. les résultats nets déficitaires annuels ou ceux arrêtés à des dates intermédiaires ;
4. le montant des engagements de retraite et avantages similaires qui ne sont pas couverts par des provisions pour risque et charge ;
5. les montants négatifs résultant du traitement de couverture des pertes attendues par des fonds propres conformément aux modalités fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib, si la CDG applique les dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit ;

6. le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 selon leur valeur comptable, émis et détenus par la CDG, y compris ceux qu'elle est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle ;
7. les plus-values réalisées suite à une opération de cession temporaire d'un actif à un FPCT par la CDG en tant qu'établissement initiateur, dans les conditions fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib ;
8. le montant des éléments devant être déduits des fonds propres additionnels de la CDG, conformément à l'article 14 ci-dessous, qui excède le montant de ses fonds propres additionnels.

Article 10

Sont considérés comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments répondant aux critères suivants :

- les instruments émis directement par la CDG après l'accord préalable de l'organe compétent ;
- les instruments perpétuels ;
- le principal des instruments qui ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas de liquidation de la CDG ou de l'accord préalable de Bank Al-Maghrib ;
- les instruments de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de la CDG ;
- les instruments ne bénéficient de la part d'aucune des entités liées à la CDG de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances ;
- les instruments qui ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre de ces instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation ;
- les instruments qui permettent d'absorber la première partie et, proportionnellement la plus importante part des pertes dès qu'elles surviennent ;
- les instruments qui permettent à son propriétaire de bénéficier d'une créance sur les actifs résiduels de la CDG. En cas de liquidation de la CDG et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, la créance doit être proportionnelle au montant des instruments émis. Le montant de ladite créance n'est ni fixe ni soumis à un plafond ;
- l'achat des instruments qui n'est pas financé directement ou indirectement par la CDG.

Les distributions sous forme de résultats ou autres ne sont effectuées qu'une fois toutes les obligations juridiques et contractuelles honorées et les paiements des instruments de fonds propres de rang supérieur effectués. Ces distributions ne peuvent provenir que des éléments distribuables. Le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été acquis à l'émission, sauf s'il s'agit des actions ;

- les instruments dont les dispositions auxquelles ils sont soumis ne prévoient pas :
 - des droits préférentiels pour la distribution des dividendes ;
 - un plafond ni autres restrictions quant au montant maximal des distributions ;
 - d'obligation, pour la CDG, d'effectuer des distributions au profit de ses détenteurs.

- le non-paiement des résultats ne constitue pas un événement de défaut pour la CDG ;
- l'annulation des distributions n'impose aucune contrainte à la CDG.

Article 11

Les résultats nets bénéficiaires ou déficitaires annuels ou arrêtés à des dates intermédiaires sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 à condition :

- qu'ils prennent en compte la comptabilisation de toutes les charges rattachées à la période ainsi que les dotations aux comptes d'amortissement, de provisions et de corrections de valeur ;
- qu'ils soient calculés nets d'impôt prévisible et d'acompte sur dividendes ou de prévision de dividendes ;
- que les comptes soient certifiés par les commissaires aux comptes.

* Fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 12

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 sont constitués des éléments énumérés à l'article 13 ci-après, après déduction de ceux énumérés à l'article 14 ci-dessous.

Article 13

Les éléments à inclure dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 sont :

1. les instruments de fonds propres additionnels émis par la CDG et intégralement versés et remplissant les conditions prévues à l'article 15 de la présente circulaire ;
2. les primes d'émission, de fusion et d'apport liées aux instruments visés au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 14

Les éléments à déduire des fonds propres additionnels de catégorie 1 sont :

1. le montant des instruments additionnels propres, selon leur valeur comptable détenus par la CDG, y compris ceux qu'elle est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle ;
2. le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 de la CDG prévus à l'article 18 de la présente circulaire, qui excède le montant des fonds propres de catégorie 2.

Article 15

Sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments qui satisfont les conditions suivantes et qui ne font pas partie des fonds propres de base de catégorie 1 :

- les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour la CDG, à les rembourser ;
- les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de la CDG ;
- les instruments n'ont pas été acquis par la CDG ou par une entité liée sur laquelle la CDG exerce un contrôle ou une influence notable ;

- l'achat des instruments n'est pas financé directement ou indirectement par la CDG ;
- les instruments doivent avoir une capacité d'absorber les pertes, en principal, à partir d'un seuil défini par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib, par le biais :
 - de leur conversion en instrument de fonds propres de base de catégorie 1 ou ;
 - d'un mécanisme de dépréciation qui impute les pertes à l'instrument.
- les instruments qui ne bénéficient de la part d'aucune des entités liées à la CDG de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances ;
- les instruments qui ne font l'objet d'aucun arrangement contractuel, ou autre, rehaussant le rang des créances au titre de ces instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation ;
- les options de remboursement des instruments sont exclusivement à l'initiative de la CDG, en tant qu'établissement emprunteur et ne peuvent être exercées qu'au bout de 5 ans au minimum à compter de la date de l'émission et après accord de Bank Al-Maghrib ;
- les instruments dont les dispositions qui les régissent :
 - ne mentionnent pas la possibilité que Bank Al-Maghrib autorise une demande de rachat ou de remboursement desdits instruments ;
 - ne comportent aucune mention selon laquelle ces instruments sont ou peuvent être rachetés ou remboursés et la CDG ne fait aucune mention en ce sens ;
 - ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de la CDG ;
 - laissent à la CDG toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative et la CDG peut utiliser sans restriction les paiements annulés pour faire face à ses obligations ;
 - précisent que, lorsque les instruments ne sont pas directement émis par la CDG, deux conditions doivent être remplies :
- les instruments sont émis par le biais d'une entité incluse dans le périmètre de consolidation ;
- la CDG peut immédiatement disposer du produit de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait les critères d'inclusion dans les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
 - les distributions au titre des instruments au profit des détenteurs ne peuvent provenir que des éléments distribuables et ne sont pas liées à la qualité de crédit de la CDG ;
 - la non-distribution au titre des instruments ne constitue pas un événement de défaut pour la CDG ;
 - l'annulation des distributions n'impose aucune contrainte à la CDG.

B- Fonds propres de catégorie 2

Article 16

Les fonds propres de catégorie 2 sont constitués des éléments énumérés à l'article 17 ci-dessous, après déduction de ceux énumérés à l'article 18 ci-dessous.

Article 17

Les éléments à inclure dans les fonds propres de catégorie 2 sont :

1. les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par la CDG et intégralement versés ;
2. les primes d'émission, de fusion et d'apport, liées aux instruments visés au paragraphe 1 ci-dessus ;
3. l'écart de réévaluation ;
4. les plus-values latentes sur les titres de placement ;
5. les subventions ;
6. les fonds spéciaux de garantie, dans les conditions fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib ;
7. les provisions pour risques généraux ne couvrant pas un risque de crédit identifié sur une ou plusieurs créances ;
8. les montants positifs résultant du traitement de couverture des pertes attendues par des fonds propres conformément aux modalités fixées par Bank Al-Maghrib, lorsque la CDG applique les dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit ;
9. tout autre instrument répondant aux conditions d'éligibilité visées à l'article 19 ci-dessous.

Article 18

Sont à déduire des fonds propres de catégorie 2, les instruments propres de catégorie 2 détenus par la CDG, y compris ceux qu'elle est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante, évalués à leur valeur comptable.

Article 19

Sont considérés comme des instruments de fonds propres de catégorie 2, les instruments qui satisfont aux conditions d'éligibilité suivantes et qui ne font pas partie des fonds propres de catégorie 1 :

- les instruments qui ont, au moins, une échéance initiale de 5 ans ;
- les instruments qui n'ont pas été acquis par la CDG ou par une entité liée sur laquelle la CDG exerce son contrôle ou une influence notable ;
- les instruments dont l'achat n'est pas financé directement ou indirectement par la CDG ;
- les instruments qui ne bénéficient de la part d'aucune des entités liées à la CDG de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances ;
- les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement contractuel, ou autre, rehaussant le rang des créances au titre de ces instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation ;
- les instruments dont les options de remboursement sont exclusivement à l'initiative de l'établissement emprunteur, et qui ne peuvent être exercées qu'après 5 ans au minimum à compter de la date d'émission et après accord de Bank Al-Maghrib ;
- les instruments dont le mode de prise en compte dans les fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant la date d'échéance s'effectue sur la base d'un amortissement linéaire ;

- les distributions au titre des instruments ne sont pas liées à la qualité de crédit de la CDG;
- les instruments dont les dispositions qui les régissent :
 - précisent que la créance sur le principal est entièrement subordonnée à celle de toutes les créances non subordonnées ;
 - ne prévoient aucune incitation à leur rachat par la CDG ;
 - ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de la CDG ;
 - ne comportent aucune mention selon laquelle ces instruments sont ou peuvent être rachetés ou remboursés avant l'échéance, et la CDG ne fait aucune mention en ce sens ;
 - ne mentionnent pas que Bank Al-Maghrib accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments ;
 - précisent que, lorsque les instruments qui ne sont pas directement émis par la CDG, deux conditions doivent être remplies :
 - les instruments sont émis par le biais d'une entité incluse dans le périmètre de consolidation ;
 - la CDG peut immédiatement disposer du produit de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait les critères d'inclusion dans les instruments de fonds propres de catégorie 2.
- prévoient pour les intérêts capitalisés que :
 - leur degré de subordination est identique au principal ;
 - leur échéance de remboursement est au moins égale à cinq ans ;
 - une décote annuelle de 20 % est appliquée au montant des intérêts capitalisés, au cours des cinq dernières années précédant l'échéance finale.

Article 20

Les plus-values latentes sur les titres de placement inclus dans le portefeuille de négociation, calculées ligne par ligne, et l'écart de réévaluation sont pris en compte dans le calcul des fonds propres de catégorie 2 dans la limite de 45 % de leur valeur.

Article 21

Les provisions pour risques généraux sont considérées dans le calcul des fonds propres de catégorie 2 dans la limite maximum de 1,25 % des risques pondérés au titre du risque de crédit.

Article 22

Les montants positifs résultant du calcul des pertes attendues sont considérés dans le calcul des fonds propres de catégorie 2 dans la limite maximum de 0,6 % des risques pondérés au titre du risque de crédit.

2 - Dispositions relatives aux fonds propres sur base consolidée

Article 23

Pour le calcul des fonds propres sur base consolidée, les éléments visés aux articles 7, 12, et 16 ci-dessus sont retenus pour leurs montants tels qu'ils résultent des comptes consolidés.

Article 24

La CDG est tenue de retraiter les capitaux propres pour neutraliser l'impact de certaines normes comptables, conformément aux modalités fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib.

Article 25

La CDG déduit des fonds propres de base de catégorie 1 les montants des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.

Article 26

Sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 sur base consolidée, les éléments ci-après :

- les différences sur mise en équivalence ;
- l'écart d'acquisition ;
- l'écart de conversion ;
- les intérêts minoritaires, éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, dans les entités faisant partie du périmètre de consolidation comptable de la CDG, conformément aux modalités fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib, lorsque les risques encourus par ces entités sont retenus dans le calcul des risques consolidés.

Article 27

Est déduit de la catégorie des fonds propres de base de catégorie 1 sur base consolidée les éléments suivants :

1. le montant des participations, détenues par les filiales de la CDG ayant l'agrément d'un établissement de crédit, sous forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, émis par les entités suivantes :
 - les établissements de crédit et organismes assimilés au Maroc et à l'étranger ;
 - les entreprises d'assurances et de réassurance ;
 - les entités exerçant les opérations telles qu'énumérées aux paragraphes 1) et 2) de l'article 7 de la loi précitée n°103-12 et le 2^{ème} tiret du paragraphe 2) de l'article 8 de ladite loi, ainsi que les entités à l'étranger exerçant des activités similaires.
2. les montants des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.

Article 28

Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2, émis par des filiales et détenus par des tiers, sont inclus dans la catégorie correspondante de fonds propres consolidés conformément aux modalités fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib.

Article 29

Est déduit de la catégorie des fonds propres additionnels de catégorie 1 sur base consolidée, le montant des participations, détenues par les filiales de la CDG ayant l'agrément d'un établissement de crédit, sous forme d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, émis par les entités visées au paragraphe 1 de l'article 27 ci-dessus.

Article 30

Est déduit de la catégorie des fonds propres de catégorie 2, le montant des participations, détenues par les filiales de la CDG ayant l'agrément d'un établissement de crédit, sous forme d'instruments de fonds propres de catégorie 2, émis par les entités visées au paragraphe 1 de l'article 27 ci-dessus.

Article 31

Les déductions visées aux articles 27, 29 et 30 ci-dessus tiennent compte des dispositions particulières prévues aux articles 15, 16, 22, 31, 37, 38 et 44 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit.

Article 32

La CDG peut réintégrer dans ses fonds propres de base de catégorie 1 calculés sur base consolidée, une quote-part du goodwill relatif à ses participations dans les sociétés du groupe exerçant des activités autres que celles relevant du portefeuille d'activités banque, finance et assurance, sous réserve, du respect des conditions visées aux points (a), (b) et (c) ci-après :

(a) La CDG est tenue de mener des tests consignés de dépréciation de l'encours des différences sur mise en équivalence et de l'écart d'acquisition conformément aux normes comptables en vigueur.

Elle doit également :

- se doter d'un dispositif de contrôle au titre de la constatation et du suivi des différences sur mise en équivalence et des écarts d'acquisition lors de la décision d'investissement et ultérieurement ;
- procéder à l'élaboration, par une entité indépendante, d'un rapport faisant état des valorisations des participations suivant une approche économique et le cas échéant leurs dépréciations. Ce rapport est soumis à un avis écrit des commissaires aux comptes et à l'approbation de l'organe de direction. Une copie est communiquée à l'organe de surveillance, assortie dudit avis.

(b) Le montant du goodwill que la CDG peut réintégrer, correspond à une quote-part de ses fonds propres de base de catégorie 1 calculée selon le volume des risques liés aux activités du groupe, autres que celles relevant du portefeuille d'activités de banque, finance et assurance selon la formule suivante :

$$(50\% * X\% * FPBC1)/(1-(50\% * X\%))$$

- X% : Quote-part des exigences en fonds propres au titre des risques de crédit, marché, opérationnel et d'investissement relatifs aux activités autres que celles relevant du portefeuille d'activités de banque, finance et assurance, dans le total des exigences en fonds propres au titre des risques de crédit, marché, opérationnels et d'investissements du portefeuille global calculées conformément aux dispositions de la présente circulaire.
- FPBC1 : Fonds propres de base de catégorie 1, déterminés sur base consolidée, après les déductions appliquées y compris celles relatives au goodwill afférent au portefeuille global, selon les conditions fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib.

(c) Le montant du goodwill que la CDG peut réintégrer dans ses fonds propres de base de catégorie 1 est soumis aux deux plafonds suivants :

- Il ne peut excéder 35% des fonds propres de base de catégorie 1 (FPBC1) ;

- Il ne peut excéder 80% du goodwill relatif aux participations dans les sociétés du groupe exerçant des activités autres que celles relevant du portefeuille d'activités de banque, finance et assurance.

3 - Dispositions communes

Article 33

Lorsque les critères énoncés dans les articles 10, 15 et 19 ci-dessus ne sont plus respectés pour un instrument de fonds propres de base, un instrument de fonds propres additionnels ou un instrument de fonds propres de catégorie 2, cet instrument ainsi que la partie des comptes de primes d'émission correspondant audit instrument ne sont plus éligibles en tant qu'instrument de fonds propres.

Article 34

Au titre des articles 27, 29 et 30 ci-dessus, les montants qui ne sont pas déduits des fonds propres sont pris en compte dans le calcul des risques.

4 - Dispositions particulières

Article 35

Bank Al-Maghrib peut appliquer des traitements transitoires, pour le calcul des fonds propres prudentiels, si elle l'estime nécessaire, conformément aux modalités fixées par elle.

Article 36

Bank Al-Maghrib peut procéder à des retraitements prudentiels complémentaires ou à des rectifications de calcul des fonds propres, notamment, dans les cas où :

- les concours accordés aux personnes physiques ou morales liées à la CDG ne sont pas conformes aux normes usuellement requises ;
- les actifs ayant subi des dépréciations sont insuffisamment provisionnés ;
- le coefficient maximum de division des risques n'est pas respecté.

Article 37

La CDG communique, chaque semestre, à Bank Al-Maghrib les états de calcul des fonds propres sur base individuelle et consolidée arrêté chaque semestre.

La CDG communique, chaque année, à Bank Al-Maghrib les états de calcul des fonds propres, sur base consolidée, projetés sur les cinq prochaines années.

Bank Al-Maghrib peut exiger que les états visés aux deux alinéas précédents lui soient transmis selon une périodicité plus courte lorsqu'elle le juge nécessaire.

III - Dispositions relatives à la solvabilité

1 - Solvabilité sur base individuelle

Article 38

La CDG est tenue de respecter en permanence, sur base individuelle, les exigences minimales ci-après :

- le montant des fonds propres de catégorie 1 doit, à tout moment, être au moins égal à 9% des risques pondérés ;

- le montant des fonds propres de catégories 1 et 2 doit, à tout moment, être au moins égal à 12 % des risques pondérés.

Les risques pondérés au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels, sont calculés conformément aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard.

Les fonds propres visés au présent article incluent des fonds dénommés « fonds propres de conservation » composés de fonds propres de base de catégorie 1 équivalent à 2,5 % des risques pondérés, après application des déductions et retraitements prudentiels prévus par la présente circulaire.

2 - Solvabilité sur base consolidée

Article 39

Au sens de la présente circulaire, on entend par :

- Portefeuille d'activités de Banque, Finance et Assurance (ou BFA) : portefeuille d'activités et engagements portés par les établissements de crédit, et les entreprises d'assurances et de réassurances faisant partie du groupe CDG.
- Portefeuille d'activités hors BFA : portefeuille d'activités, d'engagements et des projets portés par les entités du groupe CDG autres que ceux visée au paragraphe précédent.
- Entité opérationnelle : toute filiale du groupe CDG, exerçant des activités relevant du portefeuille d'activités hors BFA, faisant l'objet d'une consolidation comptable selon la méthode de l'intégration globale.
- Projets d'investissement : tout projet et actif en exploitation (notamment les actifs touristiques, l'immobilier locatif et les actifs commerciaux), portés directement par une entité opérationnelle ou par une filiale d'une entité opérationnelle. Les terrains non bâtis peuvent être considérés comme des projets d'investissement.
- Plan d'affaires (ou Business plan) : projection de l'activité d'une entité opérationnelle par projet d'investissement sur un horizon futur donné.
- Risques d'investissement : les risques de perte de valeur liés à un ou plusieurs projets d'investissement.
- Facteurs de risques/sous facteurs de risques : événements de risques identifiés sur la base de l'analyse du plan d'affaires et susceptibles d'être générateurs d'une perte de valeur potentielle pour une entité opérationnelle.
- Catégories de risques : un ensemble cohérent de facteurs de risque.
- Approche interne de perte de valeur-risque : approche consistant à évaluer l'impact, sur la valeur d'une entité opérationnelle, de la perte potentielle susceptible d'être subie sur les projets d'investissement qu'elle porte. Cette approche se base sur l'identification des facteurs de risques propres aux projets d'investissement engagés sur un horizon temporel fixé.
- Chocs : scénarii plausibles, extrêmes et réalistes correspondant à des situations sévères ou de crise (correspondant ou assimilables à une probabilité d'occurrence de 1%) retenus pour évaluer l'impact du risque potentiel lié à un facteur de risque donné propre à un projet d'investissement sur la valeur d'une entité opérationnelle.

- Horizon temporel : période retenue pour l'application de chocs aux projets d'investissement portés par les entités opérationnelles. Elle correspond à la durée des «chocs» subis.
- Horizon futur glissant : période retenue à partir de la date d'arrêté des états prudentiels.
- Scénarii stressés : scénarii appliqués sur les paramètres de l'approche interne de perte de valeur-risques.
- Exposition sur le secteur bancaire : montant des participations de la CDG, sous forme d'instruments financiers de fonds propres dans les établissements de crédit.

A. Seuils minimums et seuils cibles d'exigences en fonds propres sur base consolidée

Article 40

La CDG est tenue de suivre et de respecter en permanence, sur base consolidée, des seuils minimums et seuils cibles d'exigences en fonds propres, sur un horizon futur glissant de cinq ans, selon les modalités prévues aux articles 41 et 45 ci-dessous.

Article 41

La CDG est tenue de calculer sur un horizon futur glissant de cinq ans des seuils minimums d'exigences en fonds propres, désignés ci-après « seuils minimums », selon les dispositions prévues aux articles 42, 43 et 44 ci-après.

Les fonds propres de la CDG doivent excéder en permanence, sur un horizon futur glissant de cinq ans, le seuil minimum d'exigences en fonds propres.

Article 42

Le seuil minimum d'exigences en fonds propres correspond au maximum entre :

- les exigences en fonds propres, en couverture du portefeuille global d'activités de la CDG au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels, calculées conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 49 ci-dessous.
- la somme des exigences en fonds propres :
 - au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels, calculées conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 49 ci-dessous, en couverture du portefeuille global d'activités de la CDG à l'exception du portefeuille d'activités hors BFA.
 - au titre des risques d'investissement relatifs au portefeuille d'activités hors BFA, calculées conformément aux dispositions des articles 50, 51, 55 et 56 ci-dessous.

Article 43

Le montant des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit visé au premier et au deuxième paragraphes de l'article 42 ci-dessus, est calculé en divisant par 12,5 le montant des actifs pondérés au titre de ce risque obtenu conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 49 ci-dessous.

Article 44

Le montant des exigences en fonds propres calculé au titre du risque d'investissement ne peut être inférieur à 12% des actifs pondérés y afférents.

Article 45

La CDG est tenue de calculer sur un horizon futur glissant de cinq ans des seuils cibles annuels d'exigences en fonds propres, désignés ci-après « seuils cibles », conformément aux dispositions prévues aux articles 46 et 47 ci-après.

Les fonds propres de la CDG doivent excéder le seuil cible d'exigences en fonds propres, au titre de la dernière année de l'horizon futur glissant de cinq ans.

Article 46

Le seuil cible d'exigences en fonds propres correspond au maximum entre :

- les exigences en fonds propres, en couverture du portefeuille global d'activités de la CDG au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels, calculées conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 49 ci-dessous, majorées par une marge de prudence.

La somme des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit, visé au paragraphe précédent, est calculé en divisant par 8.35, le montant des actifs pondérés au titre de ce risque obtenu conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 49 ci-dessous.

- le total des exigences en fonds propres :

- au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels, calculées conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 49 ci-dessous, en couverture du portefeuille global d'activités de la CDG à l'exception du portefeuille d'activités hors BFA, majorées de la marge de prudence.

Le montant des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit, visé ci-dessus, est obtenu en divisant par 10, le montant des actifs pondérés au titre de ces risques calculés conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 49 ci-dessous ;

- au titre des risques d'investissement relatifs au portefeuille global d'activités hors BFA de la CDG, calculés selon des scénarii stressés.

Article 47

Bank Al-Maghrib fixe le niveau de la marge de prudence visée à l'article 46 ci-dessus.

Article 48

La CDG doit assurer par tous moyens le respect des seuils cibles d'exigences en fonds propres prévues à l'article 45 ci-dessus, au titre de la dernière année de l'horizon futur glissant de cinq ans, y compris en agissant sur son business plan, sa stratégie d'investissement et l'évolution de son activité.

Les mesures retenues pour assurer le respect desdits seuils doivent être consignées par la CDG.

B. Détermination des exigences en fonds propres sur base consolidée**Article 49**

Pour l'application des articles 41 et 45 ci-dessus, la CDG est tenue de calculer :

- les exigences en fonds propres au titre des risques de crédit, marché et opérationnels conformément aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit ;

- l'exigence en fonds propres au titre du risque d'investissement encouru par la CDG selon l'approche dite « perte de valeur-risque » conformément aux dispositions des articles 50, 51, 55 et 56 ci-dessous.

Article 50

Les modalités de calcul des exigences en fonds propres au titre des risques d'investissement selon l'approche de perte de valeur-risque sont prévues par les articles 51, 55 et 56 ci-après.

Article 51

L'approche interne de perte de valeur-risque est fondée sur trois étapes telles que prévues aux articles 52, 53 et 54 ci-après.

Article 52

La CDG identifie, analyse et considère les catégories et les facteurs de risques ainsi que les sous-facteurs de risque, ayant une influence significative sur la réalisation des business plans afférents aux projets d'investissement portés par une entité opérationnelle du groupe CDG et vérifie périodiquement la pertinence de ces catégories, facteurs de risques et sous-facteurs de risques.

Les catégories, facteurs et sous-facteurs de risques relatifs à chaque projet d'investissement sont consignés dans le cadre d'une cartographie des risques.

Article 53

Pour chaque sous-facteur de risque, la CDG calibre les chocs susceptibles d'aggraver le niveau de risque.

Ces chocs tiennent compte des caractéristiques et des niveaux des risques inhérents au projet d'investissement, et leur estimation se base sur l'historique des données ou avis d'expert.

Article 54

La CDG estime la perte de valeur potentielle liée à chaque sous-facteur de risque à travers la détermination du différentiel de valeurs entre les deux situations suivantes :

- la valeur d'entreprise de l'entité opérationnelle dans un scénario de référence ou de base: qui correspond à la valeur économique de l'actif de l'entreprise calculée sur la base de son business plan prévisionnel tel que validé par les organes décisionnelles ;
- la valeur de l'entité opérationnelle dans un scénario stressé : qui correspond à la valeur économique de l'actif de l'entreprise calculée sur la base de son business plan prévisionnel modifié suite à l'application des chocs de stress test.

La valorisation de l'entité opérationnelle est effectuée selon des approches et méthodes pertinentes, et communément admises, tenant compte notamment de la nature des activités de chaque entité opérationnelle.

Article 55

La CDG détermine une exigence en fonds propres au titre du risque d'investissement pour chaque entité opérationnelle.

Cette exigence est calculée à partir des estimations de perte de chaque projet d'investissement porté par l'entité opérationnelle concernée, selon l'approche interne de perte de valeur-risque. Elle correspond au cumul des estimations des pertes de valeur liées aux sous facteurs de risque.

La CDG peut prendre en compte la diversification des facteurs et ou sous facteurs de risques et retenir des coefficients de corrélation à l'effet d'agréger les niveaux de risques par facteurs de risques et par catégories de risques.

La méthode et les modalités d'agrégation des niveaux de risques sont définies par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib.

Article 56

L'exigence en fonds propres de la CDG au titre du risque d'investissement correspond au total des exigences en fonds propres calculées pour les entités opérationnelles, auquel est appliqué un facteur scalaire de 1,06.

La CDG peut recourir à une méthode de diversification des facteurs et ou sous facteurs de risques basée sur des corrélations à l'effet d'agréger les niveaux d'exigences en fonds propres relatifs aux entités opérationnelles. La CDG soumet la méthode de diversification précitée à l'autorisation préalable de Bank Al-Maghrib.

Article 57

Pour l'utilisation de l'approche de perte de valeur-risque, la CDG est tenue de respecter les exigences qualitatives minimales suivantes :

1. l'organe compétent dispose régulièrement des informations lui permettant d'évaluer les travaux accomplis par l'organe de direction dans la surveillance et le contrôle des risques d'investissement en conformité avec les stratégies et politiques de la CDG. Elle dispose d'un personnel possédant les qualités techniques requises pour évaluer et contrôler ces risques ;
2. l'organe de direction s'assure que les risques d'investissement sont gérés de manière efficace et approuve le processus d'estimation de la perte de valeur-risque.

Il veille à la mise en place :

- d'une structure indépendante relevant de la fonction de gestion des risques disposant des moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le contrôle des risques d'investissement. Elle est responsable de la conception, de la mise en œuvre, de la surveillance et de la performance du dispositif et des systèmes de gestion et de mesure de ces risques. Cette structure exerce ces fonctions d'une manière indépendante des entités chargées des investissements ;
- de politiques et procédures adéquates pour gérer les risques d'investissement ;
- d'un cadre qui définit clairement les pouvoirs, les responsabilités et les compétences des différentes entités impliquées dans la gestion des risques d'investissement ;
- de limites internes en cohérence avec les niveaux d'aversion aux risques et avec les résultats issus de la modélisation des risques d'investissement ;
- des systèmes de reporting ;
- d'un dispositif de simulations de crise ;
- des contrôles internes indépendants et efficaces.

3. la CDG met en place un dispositif de gestion et de suivi des risques d'investissement adapté à l'environnement opérationnel et de contrôle. Ce dispositif est conçu et utilisé de manière saine et fiable, et permet de donner des résultats précis.

4. la CDG met en place un dispositif de validation des systèmes de gestion et de mesure des risques d'investissement.

5. la CDG procède par la fonction d'audit interne ou une entité externe indépendante ayant l'expertise requise en la matière à la revue, au moins une fois par an, du dispositif et des systèmes de gestion et de mesure des risques d'investissement ainsi que du respect des exigences minimales.

6. la CDG procède à l'élaboration de la cartographie des risques d'investissement par une structure indépendante relevant de la fonction de gestion des risques et met à jour régulièrement les données liées aux facteurs de risques.

7. la CDG met en place un processus de backtesting régulier, fiable, constant, documenté et examiné par la fonction d'audit interne. Ce processus est à adapter en fonction de la nature des risques et des projets. Le backtesting est effectué selon les modalités fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib.

8. la CDG procède régulièrement, dans le cadre d'un programme rigoureux, complet et adapté aux activités et aux risques d'investissement encourus, à des simulations en vue d'évaluer la capacité des fonds propres à couvrir les pertes en cas d'événements exceptionnels et de prendre les mesures nécessaires. Ces simulations portent sur des scénarii historiques, ou hypothétiques déterminés par la CDG. Bank Al-Maghrib peut demander la réalisation de simulations selon des scénarii ad-hoc.

9. la CDG intègre les principes de quantification des risques d'investissement ainsi que les résultats y afférents selon l'approche de perte de valeur dans :

- le processus de prise de décision, et de validation des projets d'investissement ;
- la politique de gestion des risques ;
- la politique d'allocation interne des fonds propres de la CDG.

10. la CDG constitue une documentation exhaustive sur le dispositif et les systèmes de gestion et de mesure des risques d'investissement décrivant les principes de base et les techniques utilisées.

Article 58

Lorsqu'il apparaît que la CDG ne respecte plus les exigences visées aux articles 51 et 57 ci-dessus, Bank Al-Maghrib peut s'opposer à l'utilisation de l'approche perte de valeur-risque pour certaines ou pour l'ensemble des activités et projets et lui demander d'adopter l'approche standard, conformément aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°26/G/2006 du 5 décembre 2006 précitée.

Article 59

Une fois l'approche de perte de valeur-risque est adoptée, la CDG ne peut plus opter ultérieurement pour l'approche standard, sauf dans les cas suivants :

- Bank Al Maghrib s'oppose à l'application de la première approche et ce en application de l'article 58 ci-dessus.
- Situation exceptionnelle dûment motivée.

Article 60

Bank Al-Maghrib peut autoriser la CDG à utiliser l'approche de perte de valeur-risque pour certains projets et activités, et l'approche standard au titre du risque de crédit pour d'autres projets et activités, selon les modalités fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib.

Article 61

Bank Al-Maghrib peut autoriser la CDG à utiliser les approches internes pour la détermination des exigences en fonds propres au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels, si elle répond aux exigences prévues par la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°8/G/2010 du 31 décembre 2010 précitée.

Article 62

Lorsque les risques de crédit, de marché, opérationnels et d'investissement sont calculés sur base consolidée, ils sont retenus pour leurs montants tels que retracés dans les comptes sur base consolidée.

Article 63

La CDG communique, chaque semestre, à Bank Al-Maghrib, les états de calcul, sur base individuelle, du coefficient de solvabilité visé à l'article 38 ci-dessus.

Elle communique, chaque année, à Bank Al-Maghrib les états de calcul des fonds propres, des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit, marché, opérationnel et d'investissement sur base consolidée, ainsi que des seuils visés aux articles 41 et 45 ci-dessus.

Bank Al-Maghrib peut exiger que ces états lui soient transmis selon une périodicité plus courte, lorsqu'elle le juge nécessaire.

Article 64

Bank Al-Maghrib peut procéder à la révision du calcul du coefficient de solvabilité, des exigences en fonds propres et/ou des seuils visés aux articles 41 et 45 ci-dessus, lorsque les éléments retenus dans le calcul ne remplissent pas les conditions fixées par la présente circulaire.

Article 65

Bank Al-Maghrib peut, le cas échéant, demander à la CDG de constituer des fonds propres additionnels, pour la couverture des risques de crédit, de marché, opérationnel et d'investissement.

Article 66

La CDG est tenue de se doter de dispositifs qui lui permettent d'évaluer l'adéquation globale de ses fonds propres à son profil de risque.

Outre les risques de crédit, de marché, opérationnels et d'investissement, ces dispositifs intègrent tous les autres risques encourus par la CDG, notamment le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire, le risque de liquidité, le risque de concentration et les risques résiduels.

Article 67

Bank Al-Maghrib peut autoriser des établissements de crédit faisant partie du groupe CDG à ne pas observer le coefficient de solvabilité sur base individuelle lorsque l'ensemble des conditions ci-après sont remplies :

- lesdits établissements sont inclus dans le périmètre de consolidation comptable de la CDG ;
- et que la CDG :
 - s'engage, de manière inconditionnelle, expresse et irrévocable, à leur transférer les fonds propres nécessaires en cas de besoin et à couvrir leurs passifs ;
 - est dotée d'un système de contrôle interne approprié qui couvre l'activité de ces établissements.

IV. Dispositions relatives au coefficient maximum de division des risques

Article 68

La CDG est tenue de respecter en permanence, sur base individuelle et consolidée, un rapport maximum entre d'une part, ses fonds propres et d'autre part le total des risques encourus sur un même bénéficiaire ayant entre eux des liens juridiques ou financiers qui en font un même groupe d'intérêt et ce, conformément aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°8/G/12 du 19 avril 2012 relative au coefficient maximum de division des risques des établissements de crédit.

V. Dispositions relatives aux limites de risques sectorielles

Article 69

La CDG doit établir et déployer un dispositif interne de limites de risques sectorielles. Elle soumet à Bank Al-Maghrib l'approche de fixation de ces limites.

La CDG veille au respect d'une limite d'exposition sur le secteur bancaire conformément aux conditions fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib.

VI. Dispositions relatives à la liquidité

Article 70

La CDG met en place un dispositif de gestion du risque de liquidité qui lui permet d'identifier les sources potentielles de ce risque et d'en assurer la mesure, la gestion, le suivi et le contrôle.

VII. Dispositions relatives au contrôle interne

Article 71

La CDG doit se doter d'un dispositif de contrôle interne adapté à ses activités visant à identifier, mesurer et surveiller l'ensemble des risques qu'elle encourt et de mettre en place des dispositifs qui lui permettent de mesurer la rentabilité de ses opérations.

VIII. Dispositions relatives au devoir de vigilance

Article 72

La CDG est tenue de mettre en place un dispositif de vigilance et de veille interne permettant l'identification, la mesure, la maîtrise et la surveillance du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'elle encourt, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi n°103-12 précitée.

IX. Dispositions transitoires

Article 73

La marge de prudence prévue à l'article 47 ci-dessus est fixée à 0% à la date d'entrée en vigueur de la présente circulaire.

Article 74

Lorsque la CDG ne se conforme pas aux dispositions de la présente circulaire à la date de son entrée en vigueur, elle doit soumettre à Bank Al-Maghrib un plan fixant les mesures à entreprendre pour se mettre en conformité.

X. Autres dispositions

Article 75

En application de l'article 99 de la loi n° 103-12 précitée, la CDG est tenue de désigner, après approbation de Bank Al-Maghrib, deux commissaires aux comptes à l'effet d'accomplir les missions définies à l'article 100 de la loi n° 103-12 précitée.

Article 76

Bank Al-Maghrib peut demander à la CDG tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 77

Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel.